

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 141/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายประเสริฐ บอแก้ว กับพวก
นายอุก นามวงศ์ จำเลยที่ 4

โจทก์
จำเลย
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 4 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4,7,8,15,66,102การกระทำของจำเลยเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนเห็นสมควรให้ลงโทษประหารชีวิต ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลดโทษแก่จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ตลอดชีวิตให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 4 แต่ให้ขังจำเลยที่ 4 ไว้ระหว่างฎีกานอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 75)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาดีราคาค่าประกันห้าแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์และดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาค่า
ประกันห้าแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์และดำเนินการต่อไป

(สุชาติ จิวะชาติ-เสรี แสงศิลป์-อำนวยการ แปลงวิทยา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>